

Educación en la Reforma: Leyes Orgánicas y Conceptos Liberales Innovadores

Contexto Histórico

La educación en México durante el periodo de la Reforma liberal (1833–1877) experimentó una transformación radical que buscaba romper con el monopolio eclesiástico heredado de la Colonia. Durante casi tres siglos, las órdenes religiosas habían controlado la formación educativa con el propósito de evangelizar y mantener la estructura colonial, sin consolidar un sistema educativo formal. A principios del siglo XIX, las ideas de la Ilustración —influidas por Rousseau y su propuesta de formación basada en la naturaleza humana y la libertad de aprendizaje— comenzaron a permear entre los criollos liberales e insurgentes, quienes coincidían en la necesidad de un sistema educativo menos religioso y más incluyente.[1]

El debate central entre liberales y conservadores giraba en torno al control de las instituciones educativas. Los liberales proponían la **libertad de enseñanza** para acabar con el monopolio eclesiástico, mientras que los conservadores defendían el statu quo. Finalmente, el esquema liberal triunfó y sentó las bases de un nuevo sistema educativo en manos del Estado.[1]

Primeros Intentos Reformistas (1821–1832)

Reglamento de 1821 y Propuestas Iniciales

Tras la Independencia, se formularon los primeros postulados educativos: la enseñanza costeadada por el Estado sería pública, uniforme y gratuita; la instrucción se dividiría en primera, segunda y tercera; se crearía una Dirección General de Estudios, y los saberes

serían modernos y uniformes. Sin embargo, estos reglamentos no llegaron a aplicarse de forma efectiva.[2]

Entre 1823 y 1832 se elaboraron diversos proyectos de reforma. Lucas Alamán fue el primero en plantear tres elementos fundamentales en un mismo proyecto: la dedicación de cada colegio a un ramo específico de enseñanza, la creación de una dirección general y la construcción de un fondo para financiar la instrucción.
[2]

Las Reformas de Valentín Gómez Farías (1833)

La Primera Reforma Educativa Liberal

Valentín Gómez Farías, como vicepresidente y presidente interino (1833–1834), impulsó las primeras reformas radicales que transformaron la educación mexicana. Conocidas como la "Pre-Reforma", estas medidas desafiaron directamente el poder de la Iglesia.[3]

Las acciones concretas de Gómez Farías incluyeron:

- **Creación de la Dirección General de Instrucción Pública** (19 de octubre de 1833): dependencia gubernamental encargada de organizar y supervisar la enseñanza a nivel nacional, secularizando el sistema educativo.[4][5]
- **Supresión de la Real y Pontificia Universidad de México:** medida radical para eliminar el control eclesiástico sobre la educación superior.[3][2]
- **Fundación de instituciones educativas clave:** la Escuela de Ciencias Médicas (origen de la Facultad de Medicina de la UNAM), la Biblioteca Nacional, escuelas normales para la formación del magisterio y trece escuelas primarias.[5][3]
- **Establecimiento de seis escuelas de enseñanza superior** y completa separación de la Iglesia y el Estado en materia educativa.[5]

La reforma modificó los saberes impartidos: se suprimieron las cátedras de filosofía escolástica y teología, y se agregaron nuevas

asignaturas de derecho para proporcionar a los alumnos una educación "sólida y completa".[2]

Gómez Farías argumentó que "el monopolio eclesiástico sobre la educación frenaba el progreso y que un sistema público y laico era crucial para formar ciudadanos libres".[3]

Constitución de 1857 y Libertad de Enseñanza

La Constitución de 1857, elaborada por el Congreso Constituyente con figuras como Ponciano Arriaga, Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez y Francisco Zarco, incorporó innovaciones fundamentales para la educación:[6]

- Declaró **libre la enseñanza**, junto con la industria, el comercio, el trabajo y la asociación.
 - Abrió la puerta para la intervención del gobierno en los actos del culto público y la disciplina eclesiástica.
 - Amplió los capítulos de libertades individuales y sus garantías.
- [6]

La Constitución ratificó la "libertad de enseñanza", pero dispuso que "la Ley determinará las profesiones que requieran de título para su ejercicio y los requisitos para su expedición".[7]

Decreto sobre Instrucción Pública de 1861

Primera Ley de Instrucción Pública Juarista

En 1861, durante el primer gobierno de Juárez, se decretó la primera Ley de Instrucción Pública tras la restauración del orden constitucional. Esta ley sentaba las bases de una educación pública gratuita impartida por el Estado e inspirada en los valores de libertad y democracia.[8][6]

Sus disposiciones principales eran:

- La instrucción primaria quedaba bajo la inspección del gobierno federal, que abriría escuelas para niños de ambos sexos.[9]

- El gobierno sostendrá profesores para niños y niñas destinados a la enseñanza elemental en pueblos que carecieran de escuelas. [9]
- Se establecía inmediatamente una escuela de sordomudos en la capital de la República.[9]
- La instrucción primaria elemental comprendía: moral, lectura de las leyes fundamentales, escritura, elementos de gramática castellana, aritmética, sistema legal de pesos y medidas y canto. [9]
- Se creaba una Dirección General de todos los fondos de la instrucción pública.[9]
- Se establecían cátedras nocturnas y dominicales para adultos.[9]
- Las cátedras en todos los establecimientos serían dadas por rigurosa oposición.[9]

Ley Orgánica de Instrucción Pública de 1867

Contexto de Promulgación

El 2 de diciembre de 1867, tras la restauración de la República y el triunfo sobre el Segundo Imperio, el presidente Benito Juárez promulgó la **Ley Orgánica de Instrucción Pública**, considerada el fundamento de la educación pública en México. La nación tenía la oportunidad de reinventarse con un nuevo proyecto de patria liberal en la esfera política, social y económica.[10][11]

Juárez encargó al Dr. **Gabino Barreda** la planeación y reorganización de todo el sistema educativo mexicano. Barreda, quien había estudiado directamente con Auguste Comte en Francia, importó la doctrina del positivismo y la adaptó a las circunstancias mexicanas. [12][13]

Conceptos Liberales Innovadores

La Ley Orgánica de 1867 incorporó los siguientes principios transformadores:

Laicismo

Se excluyó del plan de estudios toda enseñanza religiosa, rompiendo definitivamente con el monopolio educativo eclesiástico. La educación quedó sujeta estrictamente al Estado, afianzando su responsabilidad irrenunciable de dotar de servicios educativos a toda la población. Este principio respondía a la idea positivista de transitar del "estadio religioso" y "metafísico" al "estadio positivo" o científico. [1][6]

Gratuidad

Se estipuló la **gratuidad de la enseñanza primaria** para los pobres, con la disposición de que "en lo sucesivo no se cobrará en las escuelas ningún derecho de inscripción, ni de examen". El financiamiento provenía del producto del impuesto a las herencias y legados, bienes vacantes, bienes pertenecientes a la instrucción pública y pensiones de pensionistas.[11][6]

Obligatoriedad

Se estableció la **instrucción primaria obligatoria** en los términos que dispondría el reglamento de la ley. El objetivo era "difundir la ilustración en el pueblo" como "el medio más seguro y eficaz de moralizarlo y de establecer de una manera sólida la libertad y el respeto a la constitución y a las leyes".[11][6][1]

Educación Pública y Estatal

La ley estableció que habría en el Distrito Federal, costeadas por los fondos municipales, el número de escuelas de instrucción primaria de niños y niñas que exigieran su población y sus necesidades. Las escuelas creadas serían reguladas exclusivamente por la Ley de Instrucción Pública y el Ministerio de Instrucción Pública.[14][6]

Positivismo como Base Pedagógica

Se introdujo la doctrina positivista como fundamento filosófico del sistema educativo. Gabino Barreda, en su célebre *Oración Cívica* del 16 de septiembre de 1867, presentó el sustento ideológico del nuevo proyecto educativo con el lema "**Libertad, orden y progreso**": el orden como base, la libertad como medio y el progreso como fin. El positivismo proponía que solo el conocimiento obtenido por la

experiencia y la observación directa de los fenómenos podría hacer evolucionar a la humanidad.[12][6]

Estructura Educativa Creada

La Ley se dividía en seis capítulos y un apartado de prevenciones generales:[6]

Capítulo	Contenido
I	De la instrucción primaria
II	De la instrucción secundaria
III	De las inscripciones, exámenes y títulos profesionales
IV	Academia de Ciencias y Literatura
V	De la dirección de estudios, directores y catedráticos
VI	De los fondos, administración, gastos y defensor fiscal

Escuela Nacional Preparatoria

La creación más emblemática de la ley fue la **Escuela Nacional Preparatoria**, que abrió sus puertas en febrero de 1868 bajo la dirección de Gabino Barreda. Su objetivo general era preparar a los estudiantes con "conocimientos útiles, sólidos y positivos" antes de la educación profesional. Esta escuela constituiría, en palabras de Leopoldo Zea, "el semillero de donde surgiría un México nuevo".[13]
[6]

Escuelas Especiales y Profesionales

La ley contemplaba una amplia gama de instituciones para la instrucción secundaria y profesional:[6]

- Escuela Secundaria para mujeres
- Estudios de jurisprudencia
- Escuela de Medicina, Cirugía y Farmacia
- Escuela de Agricultura y Veterinaria
- Escuela de Ingenieros
- Escuela de Naturalistas
- Escuela de Bellas Artes

- Escuela de Música y Declamación
- Escuela de Comercio
- Escuela Normal
- Escuela de Artes y Oficios
- Escuela de Sordomudos

Inclusión Educativa

La creación de la Escuela de Sordomudos representó un avance significativo hacia la educación incluyente, enseñando lengua española escrita, alfabeto manual, geografía, historia, aritmética, horticultura y trabajos manuales. Este fue el precedente de las escuelas de educación especial en México.[6]

Educación de la Mujer

La ley garantizó el derecho de las mujeres a la educación, estableciendo "deberes de la mujer en sociedad y de la madre con relación a la familia y al Estado", reconociéndolas ya no como objetos pasivos sino como participantes activas del desarrollo nacional.[6]

Reforma de 1869

En 1869 se reformó la ley para reforzar la **laicidad** de la educación y se fijó el objetivo de crear un número suficiente de escuelas primarias para niños de ambos sexos. Esta reforma consolidó y profundizó los principios establecidos en 1867.[15]

Influencia del Positivismo en la Educación

Gabino Barreda y el Positivismo Mexicano

Gabino Barreda realizó una "adaptación consciente" de la escuela positiva francesa a las circunstancias mexicanas, logrando un "positivismo mexicano" en función de las necesidades del momento histórico nacional. Su diferencia fundamental con Comte estribó en que mientras Comte abogaba por una educación libre en todo sentido, Barreda defendía una educación dirigida exclusivamente por el Estado: la instrucción pública.[13][12]

Para Barreda, la educación positivista era "el pilar fundamental en la naciente sociedad mexicana". Consideraba que con el positivismo como fundamento habría una evolución progresiva y científica de la realidad nacional.[16][12]

Impacto en el Currículo

El plan de estudios diseñado por Barreda buscaba la divulgación de "los conocimientos útiles, sólidos y positivos" con un pragmatismo que lo envolvía por todos lados. Los conocimientos básicos tenían como objetivo propiciar el carácter ilustrado y racional del proyecto educativo liberal-positivista, romper con la concepción educativa eclesiástica según la cual todo conocimiento debía estar subordinado a la fe, y fomentar una mayor libertad individual.[13][6]

Las materias incluían gramática castellana, álgebra y geometría, cosmografía y geografía (física y política, especialmente de México), teneduría de libros, medicina, higiene y economía doméstica, entre otras.[6]

Alcance y Legado

La Ley Orgánica de 1867 solo regía al Distrito Federal y a los territorios federales, pero ejerció una influencia notable sobre las leyes educativas de los estados. Los principios del liberalismo pudieron ser "perfilados e incorporados en una política educativa, en una teoría pedagógica y en un sistema de educación pública".[11][1]

El legado de esta ley es profundo: profesionalizó la enseñanza, la concibió como un auténtico "sistema educativo" con financiamiento público garantizado, y sentó los principios de laicidad, gratuidad y obligatoriedad que se mantuvieron en la Constitución de 1917 y hasta la actualidad. Como señaló Juárez: "Libre y, para mí, sagrado es el derecho de pensar. La educación es fundamental para la felicidad social; es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos".[17][10][1]

Síntesis de Conceptos Liberales Innovadores

Concepto	Innovación	Antecedente
Laicismo	Exclusión total de enseñanza religiosa del currículo oficial	Leyes de Reforma (1855–1863) [11]
Gratuidad	Educación primaria sin costo, sin derechos de inscripción ni examen	Postulados de 1821 [2]
Obligatoriedad	Instrucción primaria obligatoria para toda la población	Propuesta desde 1833
Positivismo educativo	Ciencia y razón como base del currículo, no la fe	Oración Cívica de Barreda, 1867 [12]
Estado educador	Responsabilidad exclusiva del Estado en la educación	Dirección General de Instrucción Pública, 1833 [4]
Educación incluyente	Escuelas para sordomudos, educación femenina, cátedras nocturnas para adultos	Decreto de 1861 [9]
Profesionalización docente	Cátedras por oposición, escuelas normales, regulación de nombramientos	Reforma de Gómez Farías [5]
Escuela Nacional Preparatoria	Formación científica previa a la educación profesional	Sin antecedente directo [13]

